

KC桌面——外资精译

经合组织：经合组织支招阿根廷，重建NCP信任，先修复制度基础

阿根廷的负责任商业行为国家联络点（NCP）正面临一个尴尬局面：成立二十多年，处理过15起具体案件，但近五年只收到一起新投诉，且多数案件未能促成双方和解。经合组织（OECD）最新发布的同行评审报告指出，这个设在阿根廷外交部、仅有0.85个全职人力配置的机构，在制度基础、推广能力和案件处理三个维度上都存在系统性短板。报告由智利和罗马尼亚的NCP代表组成的评审团队完成，于2026年5月获得OECD负责任商业行为工作组批准发布。

制度基础薄弱：咨询委员会形同虚设，人力预算持续缩水

阿根廷NCP自2000年成立以来一直采用单一机构加咨询委员会的结构。咨询委员会本应吸纳企业、工会、民间社会和政府代表，但报告发现，这个2019年通过决议正式设立的机构在实际运作中从未被召集——既未参与NCP的推广计划制定，也未介入具体案件处理。更关键的是，NCP官网列出的委员会成员信息已经过时，且缺乏明确的操作章程。利益相关方反馈指出，NCP的实际运作方式并未鼓励外部参与。

人力配置方面，阿根廷NCP从2021年的1.75个全职当量持续下降至目前的0.85个，由四名兼职人员分担工作。机构没有独立预算，经费来自外交部常规预算，NCP坦言现有资金不足以自行组织推广活动，只能依赖与其他机构合作。报告建议阿根廷政府为NCP配备专职、非轮岗的全职人员，并建立独立的预算保障机制。

> KC评论：0.85个全职人员要承担推广、案件处理、政府协调等多重职能，这在任何国家都是不可能完成的任务。阿根廷NCP的问题不是能力不足，而是制度设计上就没有给它配备完成使命的资源。

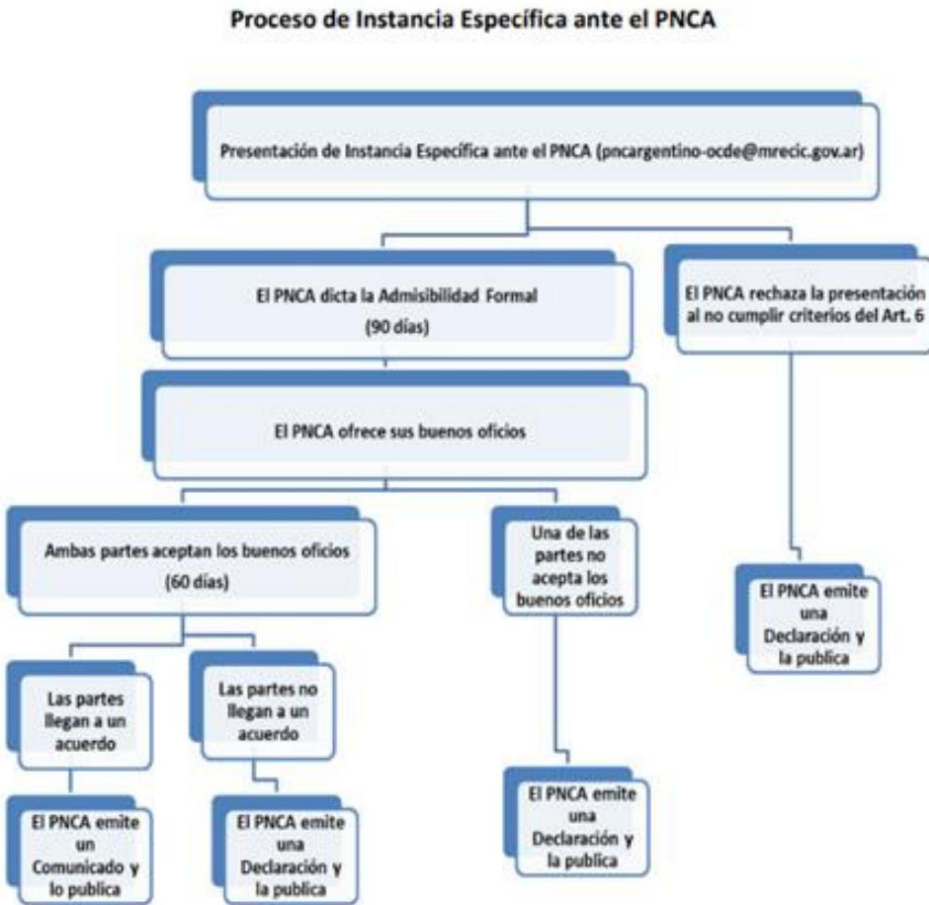


图表 1

推广能力受限：被动参与多，主动触达少

阿根廷NCP在推广方面长期依赖外部邀请。报告显示，该机构参与了不少由其他组织举办的推广活动，但自己主动策划的活动数量有限。过去三年，NCP甚至没有制定过正式的推广计划。利益相关方指出，NCP在推广时使用的材料内容重复，缺乏针对不同受众的差异化设计。

NCP运营着一个西班牙语网站，提供包括2023年新版指南在内的推广材料。但报告认为，该机构的可见度仍是核心挑战。评审团队建议NCP制定战略性的推广计划，主动触达阿根廷各省份的企业和利益相关方，而不是等待被邀请。



图表 2

案件处理机制需升级：透明度不足，吸引力下降

自成立以来，阿根廷NCP共收到15起具体案件，其中13起已结案，2起未被受理。在已结案案件中，仅2起促成了双方协议。值得注意的是，15起案件中10起是在2011年后收到的，但最近五年仅收到1起。利益相关方认为，案件提交量下降和缺乏积极结果，可能削弱了该机制对潜在申诉方的吸引力。

NCP在2025年更新了案件处理程序以对接2023年新版指南，但更新过程未进行利益相关方磋商。新程序虽然基本完整，但在透明度等关键条款上仍存在模糊之处。报告建议NCP进一步明确案件处理各阶段的透明度要求，并考虑引入专业调解资源。

在支持政府推动负责任商业行为政策方面，阿根廷NCP的表现同样有限。2023年阿根廷通过了首个《商业与人权国家行动计划》，其中提及了OECD指南和NCP，但实际执行进展缓慢。NCP虽然通过咨询委员会中的政府成员与贸易研究部门保持联系，但在为政府提供政策支持方面经验不足。

> KC评论：阿根廷NCP的困境折射出一个更普遍的问题——负责任商业行为机制的有效性，不仅取决于规则本身，更取决于执行机构的制度保障和资源投入。没有独立预算、专职人员和有效的利益相关方参与机制，再完善的指南也只能停留在纸面上。